

1503504-49.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... dos fatos apurados nos autos, a tratar

de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503504-49.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503504-49.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LOHAN DA SILVA LOPES e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

LOHAN DA SILVA LOPES e TIAGO NOVAES GONÇALVES, qualificados a fl. 08 e 09, estão sendo processados como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, porque, nos termos da inicial acusatória, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 08h00min, na Rua Antônio Rodrigues Réis, nº 366, Antártica, nesta cidade e comarca de Praia Grande, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 33 (trinta e três) endorços de cocaína, pesando

aproximadamente 33g, 97 (noventa e sete) papelotes de maconha, pesando aproximadamente 75g, e 37 (trinta e sete) porções de maconha, pesando aproximadamente 94g, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 13, auto de constatação preliminar de fls. 14/15 e laudo de exame químico-toxicológico de fl. 141/143. (fl. 121/124).

Notificados (fl. 146 e 149), os réus apresentaram defesa prévia (fl. 155/156). A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fl. 157) e os réus foram citados (fl. 184 e 186).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e os réus foram interrogados ao final (fl. 190).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fl.194/201). A Defesa pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, redução da pena em razão da confissão e a aplicação do redutor do artigo 33, §4º em seu grau máximo, detração, regime aberto e substituição por pena não corporal. Subsidiariamente, em relação a Thiago, regime semi-aberto e direito de recorrer em liberdade (fl. 208/234).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante fl. 01, boletim de ocorrência de fl. 10/12, auto de exibição e apreensão da droga de fl. 13, auto de constatação preliminar encartado a fl. 14/15 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 141/143, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também está demonstrada.

O policial André, em juízo, reconheceu os réus em audiência virtual. Receberam informações de que o local seria uma "casa bomba" (lugar com grande quantidade de drogas). Foram ao local em viatura descaracterizada e permaneceram por aproximadamente quarenta minutos, quando avistaram o réu Lohan que trazia consigo uma bicicleta e uma criança e o réu Tiago, lado a lado conversando. Viram quando Lohan deixou a criança e a bicicleta com Tiago, adentrou o terreno baldio e saiu com uma sacola, entregando-a a Tiago, que a colocou dentro nas partes íntimas. Diante disso, decidiram pela abordagem. Na posse de Tiago foi localizada uma sacola com cocaína e maconha. Retornaram ao terreno baldio com Lohan, onde foi encontrada mais uma quantidade grande de maconha, uma sacola com cem porções. Tiago se manteve em silêncio e alegou que estava passando necessidade financeira. Lohan confessou que estava guardando as drogas para um indivíduo vulgo 'MK' (fl. 190).

No mesmo sentido, em juízo, o depoimento do policial Carlos (fl. 190).

Em juízo, o réu Lohan confessou os fatos. Estava passando necessidade financeira e era a primeira vez em que guardava as drogas. Pegou os entorpecentes e entregou para Tiago, quando ambos foram presos juntos.

Em juízo, o réu Tiago também confessou os fatos. Não conhece a pessoa vulgo 'MK'. Lohan o chamou para ganhar um dinheiro, precisava para pagar o aluguel. Ele disse que seria para entregar uma bolsa até a rua 6, pois estava com a criança e não teria como levar. Só iria levar para ele. Não vende drogas nem trafica pra ninguém. Tinha conhecimento que havia drogas dentro da sacola.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta a ensejar a condenação dos réus. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram

que os acusados efetivamente transportavam e guardavam entorpecentes no local dos fatos, conforme confessaram em juízo.

Sobre os depoimentos dos policiais, registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei)

Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que os réus praticaram o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos relatos colhidos em Juízo, sobretudo, pelos depoimentos firmes dos policiais e da confissão dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR LOHAN DA SILVA LOPES e TIAGO NOVAES GONÇALVES como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em razão disso, passo a dosar a pena separadamente, em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da lei 11.343/06.

I - LOHAN DA SILVA LOPES

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário (fl. 66/67). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, deixo de reduzir a pena, pois esta foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Ausentes agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo.

PENA DEFINITIVA: 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no mínimo legal.

II - TIAGO NOVAES GONÇALVES

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é portador de maus antecedentes (fl. 68/70). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Deve-se levar em conta também a quantidade e variedade de drogas apreendidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão e

pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena para 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 550 dias-multa, no mínimo legal. Ausente agravantes

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena. Sendo portador de maus antecedentes, incabível a aplicação de causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

PENA DEFINITIVA: 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 550 dias-multa, no mínimo legal

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida no atinente à multa do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Tendo em vista que permanecem intactas as razões fático-jurídicas que ensejaram a custódia cautelar, nos termos da decisão de fl. 76/87, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente, como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), os réus não poderão recorrer em liberdade. recomendando-se na prisão onde se encontram.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Recomende-se os réus na prisão onde estão detidos. Determino a expedição das guias de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA